

1500751-84.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Virginio dos Santos

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092233/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 24075177 - 01º D.P.

AMERICANA, 2092233 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON MATOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500751-84.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500751-84.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092233/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 24075177 - 01º D.P.

AMERICANA, 2092233 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON MATOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Virginio dos Santos

Vistos.

EDSON MATOS DA SILVA, á qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33 "caput" da Lei n. 11.343/2006 porque no dia 04 de

abril de 2022, por volta das 21h45, na Rua das Violetas, nº 994, Bairro Cidade Jardim, nesta cidade e Comarca de Americana, trazia consigo, com a finalidade de tráfico, 14 (quatorze) pedras de crack, subproduto da cocaína, pesando 4,1g, e 02 (duas) porções de maconha, pesando 1,9g, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa escrita.

A denúncia foi recebida no dia 02 de junho de 2022.

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, após o que foi o réu interrogado.

Finda a instrução, o Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial (fls. 10, 32/34 e 83/85, respectivamente).

A autoria também se mostra incontroversa.

Em juízo o réu negou a prática do crime de tráfico.

Afirmou que, na data dos fatos, tinha trabalhado o dia inteiro. Quando chegou na sua residência, foi até a esquina para adquirir uma porção de maconha, pois é usuário desta droga. Não faz uso de cocaína ou crack. Comprou a droga de um jovem e, quando retornava para sua casa foi abordado pelos policiais. Em seu poder tinha apenas a quantia de dez reais e a porção de maconha. Já foi processado pelo crime de tráfico. Possui uma filha e reside com sua atual companheira. Os policiais o prejudicaram muito, pois na época dos fatos estava trabalhando como ajudante de pedreiro e estava refazendo sua vida.

Sua negativa, no entanto, está isolada do conjunto de provas.

Gabriel Rodrigues Costa, Policial Militar, relatou que, na data dos fatos estava realizando patrulhamento de rotina pelo bairro Cidade Jardim, pela Rua das Violetas, pois o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Logo no começo da via pública visualizaram o réu fazendo contato com um veículo escuro. Em seguida, o veículo saiu e o réu continuou a caminhar pela calçada. Ele foi abordado e, em seu poder localizadas quatorze porções de crack e duas porções de maconha, além da quantia de dez reais. Na oportunidade ele confessou o tráfico de drogas. Não conhecia o acusado antes dos fatos. Reconheceu o réu no curso da realização da audiência por videoconferência.

No mesmo sentido o relato do também policial, Clodoaldo dos Santos Soares.

Afirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro descrito na denúncia quando avistaram o acusado ao lado de um veículo. Aparentemente ele estava conversando com o motorista. Ato contínuo o veículo saiu e o réu começou a caminhar pela calçada. Realizada a abordagem, foi localizado em poder do réu porções de crack e cocaína, além da quantia de dez reais. Reconheceu o réu em audiência. Na oportunidade o réu

não aparentava estar sob o efeito de substâncias entorpecentes. Apenas quando foi encaminhado na Delegacia de Polícia ele ficou nervoso, sendo necessário o uso de algemas. Não foi encontrado nenhum apetrecho para uso de droga em poder do réu.

Como se constata pelos elementos de prova, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu trazia consigo, com a finalidade de tráfico, 14 (quatorze) crack, subproduto da cocaína, pesando 4,1g e e 02 (duas) porções de maconha, pesando 1,9g, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O intuito negocial restou comprovado pelos demais elementos de prova.

O réu confessou que a maconha lhe pertencia, sendo localizado, em seu poder, uma quantia em dinheiro cuja origem não foi comprovada. Os entorpecentes estavam divididos em pequenas porções, prontas para a venda. O local da apreensão é conhecido, nos meios policiais, como ponto de venda de drogas. Não demonstrado inconsistências nos relatos dos policiais.

Passo, pois, a dosagem da pena em relação ao crime previsto no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Atenta às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena inicial no patamar mínimo legal. O réu é reincidente (fls.46/61), razão pela qual aumento a pena em um sexto. Sem outras causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da reincidência, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, fixados no valor mínimo legal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente e a pena excede quatro anos.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu EDSON MATOS DA SILVA, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33 "caput" da Lei nº11.343/06, a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 583 dias multa, fixados no valor mínimo legal.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Concedo ao réu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Considerando que o réu foi preso em flagrante, com posterior decreto de prisão, bem como permaneceu recolhido durante toda a instrução criminal, não lhe concedo o direito de apelar em liberdade, justamente para garantir a aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes graves como o tráfico ilícito de entorpecentes.

Recomende o réu no Presídio em que está recolhido.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

P.I.C.

Americana, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA